

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1124/2531

พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่

โจทก์

นายสมชายหรือป่าว ทองจิตร

จำเลย

นายสมชายหรือป่าว ทองจิตร จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) ให้ประหารชีวิต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยไว้ระหว่างฎีกา

จำนวนคำร้องดังกล่าว (อันดับ 57)

คำสั่ง

พิจารณ์พฤติการณต่าง ๆ แห่งคดีแล้ว ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาทฤษฎีการณต่าง ๆ แห่งคดีแล้ว ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ